

Viabilidad de un impuesto del 100% a la compra de viviendas por extranjeros en España

Introducción: El Gobierno de España ha planteado una medida drástica dentro de su nuevo paquete de políticas de vivienda: crear un impuesto que grave hasta el 100% del valor de la vivienda a los compradores extranjeros. En concreto, la propuesta (inspirada en medidas de países como Dinamarca o Canadá) busca doblar el precio efectivo que pagaría un **extranjero no residente en la UE** por adquirir un inmueble en España ¹ ². La finalidad declarada es frenar las compras especulativas y aliviar la crisis de vivienda, disuadiendo la demanda foránea en ciertas zonas turísticas. Sin embargo, **la viabilidad jurídica, política y económica de esta medida es altamente cuestionable**, dadas las numerosas barreras legales (internas e internacionales), los límites constitucionales y las posibles consecuencias negativas. A continuación, se analiza en profundidad esta viabilidad atendiendo a siete ámbitos clave: el Derecho constitucional español, el Derecho fiscal interno, el Derecho de la Unión Europea, el Derecho internacional público, el Derecho internacional privado, las posibilidades legislativas y políticas, y las consecuencias económicas y jurídicas de la medida.

1. Derecho Constitucional español

Principio de igualdad y no discriminación: La Constitución Española consagra la igualdad ante la ley en su artículo 14, prohibiendo cualquier discriminación por condiciones personales o sociales. Aunque **la nacionalidad no se menciona expresamente**, se considera un criterio personal potencialmente cubierto por la cláusula general de no discriminación. Si bien el artículo 13.1 CE permite que la ley module los derechos de los extranjeros, **gravar únicamente a compradores extranjeros con un impuesto del 100% plantearía un serio problema de igualdad**. Estaríamos ante una diferencia de trato por razón de **nacionalidad o residencia** difícil de justificar desde la perspectiva constitucional. De hecho, el sistema tributario español debe inspirarse en los principios de **generalidad e igualdad** (art. 31.1 CE) ³, por lo que un tributo dirigido exclusivamente a no residentes extracomunitarios podría vulnerar la igualdad tributaria y el principio de **generalidad impositiva** (que obliga a todos a contribuir en función de su capacidad económica).

Reserva de ley en materia tributaria: La Constitución también establece que **solo por ley pueden imponerse prestaciones patrimoniales de carácter público** (art. 31.3 CE) – es decir, crear impuestos exige una norma con rango de ley. En principio, esta condición se respetaría si la medida se aprueba mediante **Ley formal** aprobada por las Cortes Generales (o mediante **Real Decreto-ley** con convalidación parlamentaria). No obstante, surgen dudas sobre la **habilitación material** para crear un impuesto estatal en un ámbito tradicionalmente cedido a las Comunidades Autónomas (CCAA). La **fiscalidad sobre viviendas (ITP-AJD)** está en buena medida **transferida a las autonomías**, que fijan los tipos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en cada región ⁴. La creación de un impuesto estatal del 100% sobre el mismo hecho imponible podría invadir competencias autonómicas y requerir una cuidadosa configuración legal para evitar conflictos competenciales. De hecho, el plan del Gobierno prevé un **“impuesto complementario estatal”** sobre la transmisión de inmuebles, cuya cuota se **reduce en la cantidad ya abonada por ITP-AJD a la comunidad autónoma**, para evitar una doble imposición plena y encajar la medida en el régimen fiscal autonómico ⁵ ⁶. Aún así, habrá que analizar si esta solución es suficiente para cumplir con la **LOFCA** (Ley de Financiación Autonómica) y respetar el **orden constitucional de distribución de competencias**.

Límites al Decreto-ley: Si el Gobierno intentase aprobar esta medida mediante un **Real Decreto-ley (RDL)**, enfrentaría restricciones adicionales. El artículo 86 CE permite los RDL solo en casos de **extraordinaria y urgente necesidad**, y **prohíbe que afecten a los derechos, deberes y libertades fundamentales**, al orden básico institucional del Estado, al régimen de las CCAA o al derecho electoral. Un **RDL que imponga un gravamen discriminatorio por nacionalidad** podría interpretarse como una afectación del derecho fundamental a la igualdad (art. 14 CE) y del principio de igualdad tributaria (art. 31.1 CE). Además, alterar el reparto competencial tributario en materia de vivienda podría incidir en el **régimen de las CCAA**, algo vedado a los RDL. En consecuencia, la vía del decreto-ley conllevaría un **alto riesgo de inconstitucionalidad**. Lo más probable, de hecho, es que el Gobierno tramite este impuesto mediante una **ley ordinaria** (como proposición de ley registrada en el Congreso) ⁷ ⁵, para buscar la aprobación parlamentaria aunque eso suponga un proceso más lento y complejo políticamente.

No confiscatoriedad y capacidad económica: El artículo 31.1 CE impone que el sistema tributario **“en ningún caso tendrá alcance confiscatorio”** ³. Este principio, aunque de contornos difusos, implica que la carga fiscal no debe **agotar la riqueza imponible** del contribuyente ⁸. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) ha interpretado que existe confiscatoriedad si el conjunto de impuestos **priva al sujeto de sus rentas o propiedades**, ejemplificando incluso con un **“tipo de gravamen del 100%”** como paradigma de confiscación ⁹. Es cierto que el TC suele evaluar la confiscatoriedad en **términos globales del sistema tributario** y no de un tributo aislado ⁹. Sin embargo, cuando nos encontramos ante un **impuesto individual cuyo tipo asciende al 100% del valor de un bien**, nos aproximamos a un supuesto de **“evidencia aritmética”** de confiscación que difícilmente pasaría el escrutinio constitucional ¹⁰. De hecho, expertos fiscales ya han advertido que esta sería **la primera vez en España que se fija un gravamen del 100% sobre un hecho imponible**, lo que **plantea serias dudas de constitucionalidad por posible carácter confiscatorio** ¹¹ ¹². El **Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF)** subraya este problema, augurando que **los tribunales deberán dilucidar** si un tributo así viola la prohibición de confiscatoriedad ¹¹ ¹². Por ejemplo, para una vivienda valorada en 600.000 €, un extranjero pagaría unos 36.000 € de ITP (6%) más **564.000 € del nuevo impuesto complementario**, duplicando el coste a **1,2 millones de euros** ¹³. Esta carga extraordinaria podría suponer que, al revender el inmueble, el inversor nunca recupere lo pagado, materializando una pérdida patrimonial por la acción del fisco ¹². En suma, desde la óptica constitucional española, un impuesto del 100% suscita **dudas muy serias de compatibilidad con los principios de igualdad y no confiscatoriedad**, por lo que es probable que acabara siendo objeto de recursos de inconstitucionalidad o cuestiones ante el TC.

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional: Aunque no existe una sentencia específica sobre un impuesto de estas características (por su carácter inédito), sí hay **precedentes y doctrina constitucional** aplicables. Por ejemplo, el TC y el Tribunal Supremo han abordado casos de **discriminación fiscal de no residentes** en impuestos como Sucesiones/Donaciones, Patrimonio o IRNR, generalmente impulsados por el Derecho de la UE (como se verá en el siguiente apartado). Cuando España mantuvo diferencias fiscales entre residentes y no residentes, **los tribunales (nacionales y europeos) obligaron a eliminarlas por vulnerar la igualdad y la libre circulación** ¹⁴ ¹⁵. Asimismo, el TC ha perfilado el control de los **Decretos-ley**, exigiendo una justificación rigurosa de la urgencia y recordando que ciertas materias (derechos fundamentales, estructura territorial) les están vedadas. Un impuesto tan polémico seguramente sería examinado bajo lupa: habría que justificar que la **“crisis de vivienda”** constituye la extraordinaria urgencia que permite un RDL, extremo discutible dado que es un problema estructural más que repentino. En definitiva, desde el prisma constitucional **la medida es de viabilidad dudosa**, pues choca frontalmente con **principios básicos (igualdad, reserva de ley, no confiscación)** y con precedentes jurisprudenciales que han tumbado tratamientos discriminatorios o desproporcionados.

2. Derecho Fiscal español

Naturaleza y tipo de impuesto propuesto: La medida en cuestión se instrumentaría como un **nuevo tributo de carácter indirecto** que gravaría la **transmisión onerosa de bienes inmuebles** cuando el adquirente sea un extranjero extracomunitario sin residencia en la UE. Se habla de un **“Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a No Residentes en la Unión Europea”** ⁵. En la práctica, funcionaría como un **recargo del 100% sobre el ITP** (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) aplicable a la compraventa de vivienda de segunda mano ¹⁶ ¹⁷. Para evitar una **doble imposición íntegra**, el tributo estatal permitiría deducir de su cuota el importe ya pagado por ITP (y por Actos Jurídicos Documentados, en su caso) a la comunidad autónoma ¹⁷ ¹⁸. **Ejemplo:** si un extranjero debe pagar un 10% de ITP autonómico, el nuevo impuesto complementario solo le exigiría el otro 90% restante hasta completar el 100% del valor ⁶. De este modo, **la suma de ITP + recargo estatal alcanzaría el 100% del precio**, pero sin excederlo, técnicamente. La **base imponible** se calcularía sobre el **valor de referencia** del inmueble (valor catastral ajustado a mercado) ⁵.

Impuestos existentes aplicables a la vivienda: Actualmente, **todo comprador de vivienda en España paga impuestos**, pero con tipos muy inferiores y **sin distinción por nacionalidad**. Si la vivienda es usada (segunda mano), tributa por **ITP** que oscila entre ~6% y 11% según la comunidad autónoma; si es una vivienda nueva (obra nueva de promotor), paga **IVA al 10%** (más un pequeño AJD) ¹⁹. Estos gravámenes rigen igual para nacionales y extranjeros. La propuesta del 100% supone **multiplicar por dos el precio** para ciertos compradores extranjeros, creando de facto un régimen fiscal segregado. Es importante destacar que **las ventas de obra nueva no quedarían sujetas al nuevo impuesto**, porque tributan por IVA en lugar de ITP. Dado que el **IVA está armonizado en la UE y no se puede modificar unilateralmente por el Estado miembro** (ni discriminar por nacionalidad del adquirente), las compraventas sujetas a IVA **quedarían fuera del recargo** ²⁰ ²¹. Esto representa un **“vacío legal” o agujero en la medida**, según apunta el REAF, porque un extranjero podría **eludir el impuesto comprando viviendas nuevas directamente a un promotor** en lugar de inmuebles usados ²² ¹⁶. De igual modo, **si tanto vendedor como comprador son empresarios o profesionales**, podrían optar por **someter la operación a IVA (renunciando a la exención)** incluso en inmuebles usados, con tal de esquivar el recargo del 100% ²³. Esto reduciría el ámbito efectivo del impuesto a las **transacciones de segunda mano entre particulares**, mermando su potencial recaudatorio y efectividad ²⁴ ²³.

Principios fiscales en juego: Varios **principios generales del Derecho tributario español** se ven comprometidos o tensados por esta propuesta:

- **Capacidad económica y no confiscatoriedad:** Un impuesto del 100% plantea la cuestión de si **excede la capacidad económica real** del contribuyente y se convierte en confiscatorio. El art. 31.1 CE exige que todos contribuyan según su capacidad económica y prohíbe los efectos confiscatorios ³. Aunque **comprar un inmueble refleja capacidad económica**, gravar la transacción con un importe igual al valor del bien puede interpretarse como **expropiar la riqueza en el momento mismo de adquirirla**, dejando al contribuyente sin el valor por el que ha pagado (pues debe entregarlo íntegramente al fisco). Los expertos del Consejo de Economistas califican este gravamen del 100% de **“por naturaleza, confiscatorio”** ²⁵ y auguran que será recurrido por violar el principio de proporcionalidad del sacrificio económico. El propio cálculo de la cuota (100% del valor menos ITP) implica que el **Estado recaudaría tanto como el vendedor privado**, algo inusual en sistemas fiscales modernos.

- *Generalidad y equidad:* El principio de generalidad tributaria supone que los impuestos deben regir para **todos los que se hallen en igualdad de condiciones objetivas**. Un impuesto que recae **solo sobre extranjeros** (y ni siquiera sobre todos, sino extracomunitarios no residentes) introduce una **discriminación subjetiva** poco acorde con la idea de reparto general de las cargas. **Tratar a los compradores inmobiliarios de forma tan desigual por su nacionalidad o residencia** puede chocar con la equidad horizontal (mismos hechos imponibleables deberían pagar lo mismo). Además, desde el punto de vista de la **justicia tributaria**, cabría cuestionar si es equitativo que un ciudadano extranjero pague por la misma vivienda *diez veces más impuestos* que un ciudadano nacional o comunitario (por ejemplo, 10% vs. 100%).
- *Doble imposición interna:* Por doble imposición normalmente se entiende gravar dos veces la misma riqueza con impuestos similares. Aquí, la propia estructura del impuesto podría considerarse una **doble imposición acumulativa** sobre la transmisión patrimonial (ITP + recargo estatal) ¹⁸. La técnica de deducir el ITP evita que el comprador pague **más del 100%** en total, pero no quita que haya **dos impuestos superpuestos sobre un mismo hecho imponible** (la compraventa), uno regional y uno estatal. En España no existe una prohibición constitucional explícita de la doble imposición (salvo convenios para evitar la internacional), pero doctrinalmente se busca evitar solapamientos injustificados. Aquí el **solapamiento está deliberadamente diseñado**, lo que podría considerarse legítimo si se justifica como **coordinación entre niveles administrativos**, pero también podría ser visto como una anomalía tributaria.
- *Límite del sistema tributario:* El **sistema tributario en su conjunto** debe ser **justo, progresivo y no confiscatorio** (art. 31.1 CE). Incluir un impuesto tan extremo podría poner en entredicho la justicia global del sistema. Es cierto que el TC ha dicho que la confiscatoriedad se analiza globalmente, pero también ha insinuado que hay **límites absolutos que no se pueden rebasar** ¹⁰. Un tipo impositivo del 100% es un candidato claro a considerarse **límite absoluto**, ya que consume la totalidad de la base imponible. Además, se rompe cualquier atisbo de **progresividad**: el impuesto es proporcional plano al 100%, pero su efecto real es más que progresivo, es **punitivo**, casi **prohibitivamente alto** (lo que lo asemeja más a una sanción o prohibición encubierta que a un impuesto con fin puramente recaudatorio).

En conclusión, desde el Derecho fiscal español, la viabilidad técnica de crear este impuesto enfrenta **serios desafíos**. Habría que **encajar el nuevo tributo en el esquema competencial** (dando participación a las CCAA mediante la deducción del ITP) y diseñarlo de forma que respete los principios básicos (algo dudoso en el caso del 100%). Existe un **riesgo real de que los tribunales económicos-administrativos o contenciosos lo anulen** por infracción de principios tributarios (como ya sucedió con figuras fiscales declaradas discriminatorias o desproporcionadas en el pasado). Asimismo, la **agresividad fiscal inédita** de gravar al 100% siembra incertidumbre sobre los **límites implícitos** en nuestro ordenamiento tributario.

3. Derecho de la Unión Europea

La medida propuesta colisiona frontalmente con varios **pilares del Derecho de la UE**, en particular con la **libre circulación de capitales** y la prohibición de discriminar por nacionalidad dentro del mercado interior. Aunque se plantea gravar solo a **extracomunitarios** para eludir la prohibición de discriminar a ciudadanos de la UE, esta distinción puede no salvar el escollo europeo, por dos razones: (1) **la libre circulación de capitales en la UE se extiende también a las operaciones con terceros países** en la mayoría de los casos, incluyendo inversiones inmobiliarias, y (2) incluso entre no comunitarios, la UE

exige respeto a ciertos estándares (por ejemplo, no se puede adoptar medidas que restrinjan arbitrariamente la entrada de capital extranjero sin una justificación potente y proporcionada).

Libre circulación de capitales: El **Artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)** establece que *“quedarán prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”*. La jurisprudencia europea ha dejado claro que **la compra de bienes inmuebles se considera un movimiento de capital protegido por los tratados** ²⁶ ²⁵. Por tanto, **cualquier medida que impida o disuada de forma significativa la compra de inmuebles por extranjeros** puede ser considerada una **restricción a la libre circulación de capitales**. Un impuesto del 100% sobre el precio equivale casi a **prohibir de facto la adquisición por parte de extranjeros afectados**, ya que la hace económicamente inviable ²⁷. Varios juristas señalan que esta medida *“atenta contra la libre circulación de capitales, cuestión básica en la Unión Europea”*, incluso si se dirige formalmente a extracomunitarios ²⁸ ²⁶. En otras palabras, **la nacionalidad del inversor es irrelevante para la aplicación del art. 63 TFUE**: si la norma española obstaculiza la inversión de capital extranjero en bienes inmuebles, vulnera la libertad de movimientos de capital salvo que esté justificada por razones imperiosas (justificación que, como veremos, sería difícil de sostener).

Discriminación por nacionalidad o residencia: El Derecho de la UE prohíbe la discriminación por nacionalidad entre ciudadanos de los Estados miembros (art. 18 TFUE) y, respecto a terceros países, al menos exige que las restricciones a capitales **no sean desproporcionadas ni arbitrarias**. En este caso, la norma propuesta **distingue claramente según la residencia/nacionalidad**: un francés o alemán (ciudadanos UE) podrían comprar una casa pagando solo los impuestos normales (~10%), mientras un suizo, británico (tras el Brexit) o chino se enfrentarían a un coste fiscal del 100%. Incluso entre extranjeros, hay discriminación: **un residente legal en la UE** (por ejemplo, un marroquí con residencia en España) no sufriría el impuesto, mientras un marroquí no residente sí. Desde la perspectiva europea, esta **discriminación indirecta por residencia** sigue siendo problemática. De hecho, cuando España mantuvo regímenes fiscales discriminatorios para no residentes, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) intervinieron. Un precedente claro es el del **Impuesto de Sucesiones y Donaciones**: España aplicaba tipos más altos o menos bonificaciones a no residentes, y el TJUE en 2014 (asunto C-127/12) declaró que violaba la libre circulación de capitales por discriminar patrimonios extranjeros. España tuvo que cambiar la ley para equiparar a residentes de la UE/EEE ¹⁴. Inicialmente dejó fuera a extracomunitarios, pero posteriormente el **Tribunal Supremo español extendió esa equiparación también a no residentes extracomunitarios**, afirmando que la doctrina del TJUE aplicaba igualmente cuando se restringía la libertad de capitales de terceros países ²⁹. Es decir, **la jurisprudencia española reconoció que no se puede mantener una discriminación fiscal solo por ser de fuera de la UE, si conlleva restricción de capitales** ²⁹.

Jurisprudencia de la UE y procedimientos de infracción: Si España aprobara este impuesto, es **previsible una reacción inmediata de las instituciones europeas**. La **Comisión Europea** podría iniciar un procedimiento de infracción por vulneración de los Tratados, tal como hizo en su día con el *“Modelo 720”* (la obligación de declarar bienes en el extranjero, que España impuso con sanciones desproporcionadas y que el TJUE anuló por restringir la libre circulación) ²⁸. De hecho, expertos apuntan que Bruselas **podría requerir a España retirar el impuesto** y, de no hacerlo, **demandarla ante el TJUE** ³⁰. Esto podría resultar en una condena a España, probablemente en un plazo de 2 a 4 años tras litigios. Asimismo, inversores individuales perjudicados podrían, tras pagar bajo protesta, acudir a los tribunales españoles y forzar una **cuestión prejudicial al TJUE**, otra vía para que la justicia europea revise la legalidad de la medida ³⁰.

En el escenario más probable, **el TJUE consideraría que gravar al 100% la compra por extranjeros es una restricción equivalente a una prohibición**, lo cual solo podría intentarse justificar por motivos muy excepcionales (orden público, seguridad, etc.). La razón aducida por España sería el interés social

de garantizar vivienda asequible a su población. Sin embargo, **medidas menos drásticas** (como limitar porcentajes de compra en ciertas zonas, exigir autorizaciones, etc.) podrían lograr objetivos similares sin eliminar completamente el incentivo económico de la compra extranjera. La jurisprudencia exige que las restricciones sean **adecuadas, necesarias y proporcionadas** al objetivo legítimo. Aquí la proporcionalidad flaquea claramente: se penaliza con un 100% a *todos* los extranjeros extracomunitarios, sean especuladores o simplemente familias o jubilados que quieran residir. Es una **medida indiscriminada y extremadamente onerosa**, por lo que posiblemente no superaría el test de proporcionalidad en Luxemburgo.

Normas de armonización fiscal y derecho derivado: Otro ángulo europeo es el del **IVA y la tributación indirecta armonizada**. Como ya se mencionó, España **no puede tocar el IVA solo para extranjeros** (los tipos e exenciones de IVA se fijan por directivas comunitarias). Por eso, la propuesta deja fuera las viviendas nuevas (con IVA 10%). Esto significa que el impuesto español del 100% *no entra directamente en conflicto con la normativa de IVA*, ya que se configura como un tributo diferente (un ITP complementario) fuera del ámbito de armonización. Sin embargo, podría plantear cuestiones con respecto a la **Directiva de servicios** o al **derecho de establecimiento**, si un inversor considerase que se le impide establecerse en España adquiriendo una residencia. En cualquier caso, el **conflicto principal es con los tratados** (libertad de capitales).

Cabe destacar que algunos países de la UE han establecido restricciones a la compra de vivienda por extranjeros, pero siempre bajo circunstancias especiales o excepciones tratadas en la legislación comunitaria. **Dinamarca**, por ejemplo, exige residir 5 años o autorización especial para comprar vivienda, amparándose en un **protocolo específico de su adhesión a la CE** que le permite esa restricción ³¹. **Malta** y otros países insulares han tenido también condiciones para no residentes, pero generalmente autorizadas por la UE o limitadas a segundas residencias de lujo. Fuera de la UE, **Canadá** impuso en 2023 una prohibición temporal a compras de vivienda por extranjeros ³², pero Canadá no está sujeta al TFUE ni al CJUE. España, en cambio, no dispone de excepción alguna en los Tratados que le permita discriminar compradores extranjeros de esa forma; al contrario, siempre ha promovido la libertad de inversión. Por ello, **introducir esta restricción ahora sería nadar contra el acervo comunitario**, muy probablemente provocando una condena judicial o sanciones.

En síntesis, **la viabilidad de la medida en el marco de la UE es prácticamente nula**. Implicaría contravenir principios básicos del mercado único. La Comisión ya ha llevado a España ante la justicia por discriminaciones fiscales menos evidentes (por ejemplo, en plusvalías, sucesiones, etc.), y **un “impuesto para extranjeros” del 100% sería un caso flagrante**. Aun excluyendo a ciudadanos UE, la protección de la libre circulación de capitales alcanza a inversores de terceros países, por lo que **España se arriesgaría a un varapalo legal europeo** ³³ ²⁵. Bruselas difícilmente aceptará una medida que otros Estados miembros podrían ver como peligroso precedente, y que socava la imagen de la UE como espacio abierto a la inversión.

4. Derecho Internacional Público

Al margen de la UE, España tiene obligaciones internacionales derivadas de tratados bilaterales y multilaterales que podrían verse afectadas por este impuesto. Destacan especialmente los **tratados de protección de inversiones (APPRI o BITs)** suscritos con países extracomunitarios y los **convenios para evitar la doble imposición (CDIs)** en materia fiscal.

Tratados bilaterales de protección de inversiones: España ha firmado numerosos tratados bilaterales con países extracomunitarios (China, Rusia, varios latinoamericanos, etc.) que garantizan a los inversores extranjeros un trato no discriminatorio, justo y equitativo, y protección frente a

expropiaciones sin compensación. Una medida fiscal que **en la práctica confisca un valor equivalente al de la inversión inmobiliaria** podría ser considerada por inversores afectados como una **expropiación indirecta** o un trato injusto. Es cierto que muchos tratados excluyen las medidas tributarias de su ámbito o las someten a ciertos condicionantes, pero suelen prever que si un impuesto es **confiscatorio o discriminatorio** más allá de prácticas fiscales normales, podría dar pie a reclamaciones. Un inversor extranjero que pagase este impuesto del 100% y se sintiera expoliado podría **iniciar un arbitraje internacional** contra el Estado español, invocando el tratado de protección de inversiones aplicable.

Por ejemplo, imaginemos un inversor de un país con el que España tiene un BIT en vigor (pensemos en China o alguna nación latinoamericana cuyos ciudadanos compren inmuebles en España ³⁴). Si ese inversor se ve obligado a pagar al Estado una suma igual al valor de la propiedad adquirida, podría argumentar que **España, bajo pretexto fiscal, ha incurrido en una medida equivalente a expropiarle ese valor**, sin indemnización. Además, alegaría **discriminación** respecto a inversores nacionales o comunitarios, lo que vulneraría la cláusula de trato nacional o nación más favorecida presente en muchos BITs. España podría replicar que el inversor sigue poseyendo el inmueble (no se le ha expropiado la propiedad), pero el contrargumento sería que la propiedad fue adquirida a costa de un pago duplicado, lo que **anula de facto el valor económico de la inversión**. Dado el historial de España enfrentando arbitrajes internacionales (por ejemplo, los casos de energías renovables donde los inversores alegaron cambios regulatorios lesivos), esta nueva medida podría abrir un **flanco para litigios costosos** ante instancias como el CIADI (Banco Mundial) o cortes ad hoc. Incluso si España defendiera que la fiscalidad es facultad soberana (pues muchos tratados así lo establecen), los árbitros podrían examinar si este impuesto es **un abuso de poder tributario** tan excepcional que deviene confiscatorio.

Convenios de doble imposición y estándares internacionales fiscales: España tiene firmados decenas de convenios para evitar la doble imposición con otros países, cuyo objetivo es que la renta o ganancias no paguen impuestos dos veces en dos jurisdicciones. No obstante, estos convenios generalmente cubren **impuestos sobre la renta y el patrimonio**, y en algunos casos transmisiones o plusvalías, pero un impuesto a la adquisición podría quedar **fuera del alcance** del convenio (que típicamente no exime impuestos indirectos como ITP). Aun así, si un comprador extranjero de un país con convenio sufre este impuesto, podría intentar obtener en su país de origen algún crédito fiscal o exención con base en el convenio, aunque es improbable que los convenios contemplen un impuesto del 100% sobre una compra. Lo más relevante de los CDIs es que suelen contener cláusulas de **no discriminación fiscal**: por ejemplo, prohíben que un Estado imponga a nacionales de la otra parte impuestos más gravosos que a sus propios nacionales en situaciones similares. Un **impuesto solo para extranjeros** podría chocar con esas cláusulas de no discriminación presentes en algunos convenios (suelen referirse a residentes, pero podría argumentarse). Si España violase un convenio fiscal, la otra parte podría protestar diplomáticamente o suspender partes del acuerdo.

Obligaciones internacionales generales: Más allá de tratados específicos, España debe respetar el **Derecho internacional consuetudinario** que protege la propiedad de extranjeros bajo ciertas condiciones (por ejemplo, la prohibición de expropiación sin compensación, el trato mínimo del derecho internacional). Un impuesto tan gravoso y selectivo podría ser visto por algunos países como una medida inamistosa hacia sus ciudadanos inversores. Podría dar lugar a **reclamos diplomáticos** o afectar las relaciones bilaterales, especialmente con países que tengan muchos nacionales invirtiendo en España (pensemos en Reino Unido con los jubilados británicos, o países del Golfo con inversiones inmobiliarias). Si bien es poco probable que una disputa por impuestos de particulares escale a lo estatal, no se descarta que gobiernos extranjeros presionen a España a través de canales diplomáticos o foros internacionales, alegando trato injusto.

Consecuencias de incumplir estos compromisos: El **peor escenario** sería que España termine enfrentando **múltiples demandas internacionales**: por un lado, procedimientos de la UE (ya analizados) y por otro, arbitrajes inversionista-Estado en los que se reclame indemnización millonaria. España ya tiene experiencia negativa con arbitrajes (ha sido uno de los países más demandados en la última década por inversiones en energía ³⁵), lo que ha supuesto pagar indemnizaciones. Una oleada de litigios por inversiones inmobiliarias podría significar **pagar compensaciones a inversores extranjeros** o, al menos, incurrir en costosos procesos legales. Además, España podría ver **dañada su reputación** como destino seguro para la inversión internacional, siendo percibida como un país que cambia las reglas de forma radical y discriminatoria.

En resumen, en Derecho internacional público la medida genera **incertidumbre y riesgo de conflicto**. **Violar tratados bilaterales** de inversión podría salir muy caro (por indemnizaciones vía arbitraje) y **contravenir convenios fiscales** minaría la credibilidad de España en la cooperación tributaria global. Un Estado con larga tradición de atraer capital extranjero (turismo residencial, etc.) estaría dando una señal negativa contraria a sus obligaciones internacionales de trato justo y no discriminatorio.

5. Derecho Internacional Privado

El **Derecho internacional privado** analiza cómo se aplican las normas cuando interviene un elemento extranjero, en términos de jurisdicción, ley aplicable y reconocimiento de decisiones. En el caso de un impuesto a la compra de vivienda por extranjeros, varias cuestiones de **conflicto de leyes y jurisdicciones** pueden plantearse:

- **Ley aplicable a la transmisión del inmueble:** Por regla general, la **ley del lugar donde se sitúa el inmueble (lex rei sitae)** rige la validez y efectos de la compraventa inmobiliaria. Esto significa que cualquier extranjero que adquiera una vivienda en España se somete a la **ley española** en cuanto a la forma de transmisión y a las **obligaciones fiscales derivadas** (ITP, IVA, etc.). **No es posible para las partes escoger una ley extranjera** para eludir los impuestos españoles sobre un inmueble ubicado en España; son normas imperativas del orden público fiscal. Por tanto, incluso si el contrato de compraventa se firmase en el extranjero o entre partes extranjeras, la adquisición del bien sito en España dispararía la aplicación automática de la ley tributaria española, incluido el nuevo impuesto. Así, **no hay escapatoria vía elección de ley**: el gravamen del 100% se aplicaría siempre que la vivienda esté en territorio español y el comprador encaje en la definición de sujeto pasivo (extranjero extracomunitario no residente).
- **Competencia jurisdiccional para disputas:** Cualquier litigio relativo al pago del impuesto tendría que tramitarse en **España**, dada la naturaleza pública de la obligación tributaria. Los tribunales contencioso-administrativos españoles serían competentes para revisar liquidaciones o sanciones, y los órganos económico-administrativos (TEAR, TEAC) para reclamaciones previas en sede tributaria. Un comprador extranjero que quisiera impugnar la constitucionalidad o legalidad del impuesto tendría que agotar normalmente la vía interna española (y eventualmente podría llegar al TC o vía prejudicial al TJUE). **No cabría ir a un tribunal extranjero** para cuestionar un impuesto español, puesto que la **doctrina de la soberanía fiscal** y la mayoría de ordenamientos impiden a sus jueces juzgar la validez de un tributo extranjero. Asimismo, muchos países aplican la llamada **“revenue rule”**, por la cual no hacen cumplir directamente las leyes tributarias de otro Estado. En consecuencia, **la jurisdicción para dirimir cualquier controversia tributaria sería la española**. Esto deja al inversor extranjero con pocas opciones: someterse a los procedimientos administrativos y judiciales de España, que podrían ser largos y costosos, o buscar la vía de arbitraje internacional si un tratado lo permite (como se mencionó en el apartado anterior).

- **Reconocimiento y ejecución extraterritorial:** Si un extranjero se niega a pagar el impuesto del 100%, España podría intentar **ejecutar la deuda tributaria** sobre bienes del deudor. La vía más directa sería embargar el **propio inmueble adquirido** (al estar en España, está bajo jurisdicción española y podría ser embargado y subastado por la Hacienda pública para cobrar la deuda). Si los bienes del deudor estuvieran fuera de España, la situación se complica: los tribunales extranjeros, en general, **no ejecutan directamente deudas tributarias de otro país** salvo convenio especial. Dentro de la UE, existe una normativa de asistencia mutua en recaudación tributaria que podría permitir a España solicitar a otro Estado miembro el cobro de ciertos impuestos, pero aplicaría principalmente a residentes comunitarios y tributos armonizados. Para países terceros, habría que estar a convenios bilaterales específicos si existieran. En la práctica, sin embargo, es improbable que muchos extranjeros lleguen a escriturar una compra sin pagar impuestos, porque **el notario y el registro de la propiedad en España exigen justificación del pago del ITP/AJD** antes de inscribir al nuevo dueño. Así, **la medida se autoejecuta dentro de España:** si no pagas el impuesto complementario, no podrás inscribir la vivienda a tu nombre, perdiendo la seguridad jurídica de la adquisición. Por lo tanto, desde el punto de vista del DIP, la **coerción fiscal española se materializa localmente**, y un comprador extranjero no puede refugiarse en su país para evitar el pago si quiere realmente adquirir la propiedad en firme.

- **Estrategias de elusión y figura del comprador:** Otra cuestión de Derecho internacional privado sería si la normativa define al sujeto gravado por criterios de nacionalidad personal o de domicilio fiscal, y si esto puede dar lugar a esquemas de elusión. Por ejemplo, ¿qué ocurre si en lugar de comprar como persona física extranjera, el inversor crea una **sociedad española o comunitaria** para comprar la vivienda? Si la ley grava solo a “no residentes extracomunitarios”, una sociedad domiciliada en España o en la UE (aunque con capital extranjero detrás) podría quedar fuera del alcance del impuesto. Es previsible que, para evitar esa laguna, el legislador intente incluir supuestos de **interposición de sociedades** (por ej., considerar extranjero al adquirente último o a sociedades pantalla de fuera). Pero esto complicaría la norma y plantearía problemas de prueba y persecución de simulaciones: materia propia del DIP societario y del fraude de ley. A falta de detalles, es posible que **inversores intentaran nacionalizar su inversión** (creando empresas locales) para esquivar el impuesto, lo que llevaría a litigios sobre si la Administración puede **desconocer la personalidad jurídica** por considerar que es un mero instrumento para eludir la norma fiscal.

En suma, desde el prisma del Derecho internacional privado, **la medida reafirma la aplicación de la ley y jurisdicción españolas** en las transacciones inmobiliarias, sin que el elemento extranjero permita escapar de ello. **La compraventa de un inmueble en España queda sujeta al ordenamiento español irrefragablemente** (lex rei sitae), así que cualquier inversor extranjero debe atenerse a esas reglas. Los conflictos podrían surgir más bien en la **coordinación con otras jurisdicciones**: por ejemplo, si un tribunal extranjero se ve confrontado a una sentencia española derivada de este impuesto (pongamos, un extranjero en bancarrota que sufre acciones de cobro en su país tras pagar en España). Pero en principio, **la validez y exigibilidad del impuesto se dirimirían en España**, y otros Estados no intervendrían, salvo quizás para protestas diplomáticas o en foros internacionales como se indicó.

6. Viabilidad legislativa y política en España

Además de los obstáculos jurídicos, **la viabilidad política** de esta medida es muy incierta. Requiere una mayoría parlamentaria que la respalde, y hasta el momento las señales apuntan a **dificultades para aglutinar apoyos suficientes** ³⁶ ³⁷. Tras las últimas elecciones generales, el Gobierno de España (PSOE en coalición con Sumar) **no tiene mayoría absoluta** y depende de pactos con múltiples fuerzas (nacionalistas, regionales, izquierda alternativa) para sacar adelante cualquier ley. En este contexto

fragmentado, **medidas controvertidas sobre vivienda** ya han enfrentado divisiones internas y oposición externa.

Postura de los aliados parlamentarios: La propuesta del impuesto del 100% forma parte de una **“batería de medidas” en vivienda** presentada por el PSOE en el Congreso ³⁸. Algunas de esas medidas (p.ej. subir IVA a alquileres turísticos al 21%, penalizar viviendas vacías) tuvieron mejor acogida incluso entre socios como PNV, ERC o Bildu ³⁹. Sin embargo, **la idea de gravar fuertemente a compradores extranjeros** ha generado reacciones encontradas. Partidos proempresariales y moderados como **PNV (Partido Nacionalista Vasco)** o **Junts (independentistas catalanes de centroderecha)** muestran reservas: les preocupa el impacto económico y la legalidad. De hecho, Junts ya frenó el año pasado intentos fiscales del Gobierno en el sector inmobiliario ⁴⁰, y tanto Junts como PNV **no han respaldado explícitamente el impuesto a extranjeros, esperando ver el borrador formal** ⁴¹. Su apoyo es dudoso, ya que ambos defienden la seguridad jurídica para la inversión (Junts defiende intereses catalanes donde el turismo inmobiliario es fuerte, y PNV suele oponerse a impuestos que ahuyenten capital).

Por otro lado, los aliados más izquierdistas o regionalistas de izquierda **podrían apoyar conceptualmente la medida** porque encaja en su discurso anti-especulación extranjera. Por ejemplo, **Esquerra Republicana (ERC)** en Cataluña o **EH Bildu** en el País Vasco han pedido limitar la compra de vivienda por no residentes en zonas con problemas de acceso, como Baleares o San Sebastián. De hecho, en el Senado se propuso (por Izquierda Confederal) instar a normativas para limitar compras de extranjeros en Baleares y Canarias, contando con el apoyo del PSOE y Coalición Canaria ⁴² ⁴³. Estas fuerzas ven con buenos ojos frenar la “invasión” de fondos o extranjeros ricos en sus mercados locales. **Sumar** (el socio minoritario de coalición, sucesor de Podemos) también es ideológicamente favorable a desincentivar la compra de viviendas por inversores, aunque en los últimos días ha criticado al PSOE por otras partes de la ley (acusando que ofrece *“regalos fiscales a rentistas”* al bonificar a propietarios que bajen alquileres) ⁴⁴ ⁴⁵. No obstante, Sumar **no ha rechazado el impuesto a extranjeros**, por lo que es presumible que lo apoyen o incluso quieran endurecerlo.

En el **bloque en contra**, claramente se encuentran los partidos de derecha: **Partido Popular (PP)** y **Vox**. Ambos han acusado la propuesta de **xenófoba e intervencionista**. En una reciente comisión parlamentaria, PP y Vox se opusieron a cualquier limitación a la compra por extranjeros, alegando que culpar a los extranjeros del problema de vivienda es erróneo y que **prohibir o encarecer la compra por extranjeros “es pura xenofobia”** en palabras de un diputado de Vox ⁴⁶. El PP sostiene que el problema de vivienda se resuelve incentivando la oferta y no espantando la inversión, por lo que tacha estas medidas de **anticuadas y perjudiciales para la economía** ⁴⁷. Dado que PP y Vox suman cerca de la mitad de escaños, su **rechazo unánime** complica la aprobación, obligando al Gobierno a tener prácticamente todos los votos de su heterogéneo bloque.

Trámite parlamentario vs. decreto-ley: Inicialmente, se contempló que esta medida podría incluirse en un Real Decreto-ley de vivienda o en la Ley de Vivienda ya aprobada. Sin embargo, finalmente el **PSOE optó por registrar una Proposición de Ley ordinaria** a finales de mayo de 2025 ⁷. Esto significa que quiere seguir el cauce legislativo normal, con debate y enmiendas, en vez de la vía urgente del decreto-ley. La razón puede ser doble: evitar el problema constitucional del RDL (ya mencionado) y dar oportunidad de negociación parlamentaria. El **proceso legislativo** será complejo; al ser una proposición del grupo socialista, requerirá en comisión y pleno negociar con sus socios cada artículo. Cabe la posibilidad de que la medida sufra **modificaciones sustanciales durante la tramitación**: por ejemplo, se podría rebajar el porcentaje del impuesto (quizá a un recargo menor al 100% para atenuar la crítica de confiscatorio) o introducir **exenciones** (por ejemplo, extranjeros que adquieran primera vivienda para residir efectivamente en España, o viviendas de cierto valor bajo, etc.). Estas modificaciones podrían ser moneda de cambio para obtener apoyos de grupos intermedios que pidan

matices. No se descarta incluso que la medida se **diluya o elimine del texto final** si es el obstáculo para aprobar el paquete global de vivienda.

Riesgo de inconstitucionalidad e inseguridad jurídica: Muchos legisladores podrían mostrarse reticentes a aprobar una ley con visos de ser tumbada en tribunales. La oposición ya ha anunciado que, de aprobarse, **recurrirían al Tribunal Constitucional** por violación de principios básicos. Varios **fiscalistas avisan de un “varapalo legal” seguro** si la ley ve la luz ³³ ²⁵. Esto infunde cautela en algunos diputados. Además, al afectar inversión extranjera, los parlamentarios de regiones que se benefician de esa inversión (Costas, archipiélagos) podrían dudar. Por ejemplo, parlamentarios de **Canarias o Baleares** del propio PSOE querrán estudiar impacto en turismo residencial antes de avalarlo. De hecho, en la citada comisión del Senado se hablaba de **consultar a la UE** antes de limitar compras en Canarias dada su condición ultra-periférica ⁴⁸.

Reacciones esperables en Congreso y Senado: Previendo un **debate intenso**, es esperable que en el Congreso los portavoces de derecha centren críticas en la ilegalidad europea y el daño económico (hablarán de *“sabotear la confianza inversora”, “espantar jubilados británicos”,* etc.), mientras los del Gobierno y aliados de izquierda defenderán la necesidad social de la medida (*“priorizar el derecho a la vivienda de los nacionales frente al lujo especulativo”,* etc.). Es posible que se soliciten **informes al Consejo de Estado o a la Abogacía del Estado** durante la tramitación, que podrían poner peros jurídicos. En el Senado, donde la aritmética puede ser distinta, también podría haber intentos de enmendar o frenar la norma. La medida podría terminar siendo un **punto de bloqueo** que retrase o impida la aprobación global de la ley de vivienda si no hay consenso suficiente. En suma, **el recorrido político-legislativo es complicado:** la fragilidad del Gobierno en cortes generales hace que **la viabilidad parlamentaria penda de un hilo** ⁴⁹ ³⁷. Si alguno de los socios clave se descuelga, el impuesto no saldrá adelante. Y si sale, podría ser en forma atenuada. Por otro lado, políticamente el Gobierno podría evaluar que, aun fracasando, la propuesta envía un mensaje a su electorado (compromiso con vivienda asequible), pero asumiría el costo de una posible derrota legislativa.

En conclusión, **la viabilidad política es baja:** la medida es divisiva incluso entre las filas que deberían apoyarla, y encuentra oposición frontal de aproximadamente media cámara. Solo un fuerte alineamiento de las fuerzas del “bloque de investidura” podría sacarla adelante, posiblemente con cambios. El Ejecutivo, consciente de ello, no ha ejecutado aún la medida (a fecha de mayo 2025 sigue sin estar en vigor, pendiente de tramitación) ⁵⁰, reflejo de lo difícil que resulta obtener los consensos necesarios.

7. Consecuencias económicas y jurídicas de la medida

De implementarse un impuesto de estas características, **sus efectos económicos y jurídicos serían significativos**, en gran medida adversos:

Impacto en la inversión extranjera y el mercado inmobiliario: La consecuencia más directa sería una **drástica contracción de la demanda extranjera de vivienda en España**. Comprar una propiedad y tener que pagar otro tanto en impuestos haría que prácticamente ningún inversor extracomunitario estuviera dispuesto a hacerlo (salvo quizás casos muy específicos de alto interés personal). España ha sido tradicionalmente muy atractiva para compradores extranjeros —en 2023 casi el 20% de las transacciones las realizaron extranjeros (residentes o no), y solo los extracomunitarios no residentes adquirieron ~27.000 viviendas ⁵¹—. Con el impuesto del 100%, esa parte del mercado **desaparecería casi por completo**. Regiones donde los extranjeros tienen peso importante en las compras serían las más afectadas: por ejemplo, Baleares (31,5% de operaciones por extranjeros en 2023), Comunidad Valenciana (29,2%) o Canarias (28,6%). En esos mercados, **podría haber una caída brusca de la**

demanda y, en consecuencia, una **presión a la baja en los precios de viviendas de gama alta o vacacionales** que suelen adquirir los foráneos. Esto podría tener un doble filo: por un lado, podría moderar algo los precios (beneficiando potencialmente a compradores locales si aspiran a ese mismo segmento, aunque a menudo no es el caso porque los extranjeros compran propiedades de lujo o segunda residencia poco accesibles al local medio ⁵² ⁵³). Por otro lado, podría **desincentivar la promoción inmobiliaria** en dichas zonas, ya que muchos promotores construyen producto pensando en ese mercado internacional. Se podría ver una **paralización de proyectos**, pérdida de empleos en el sector construcción y servicios asociados (inmobiliarias, reformas, etc.), especialmente en la costa mediterránea e islas.

Efectos macroeconómicos y en balanza de pagos: La entrada de capital por compra de inmuebles forma parte de la inversión extranjera directa (IED) en sentido amplio. España recibiría menos flujo de capital externo, lo cual en el margen podría debilitar su balanza financiera. Además, al enfriarse el mercado inmobiliario de segundas residencias, **podrían disminuir otros consumos asociados:** equipamiento del hogar, servicios turísticos, etc., que estos propietarios extranjeros solían aportar a la economía local. Lugares con alta dependencia del turismo residencial (p. ej. la Costa del Sol, Alicante, Mallorca) verían **menos actividad económica ligada a residentes extranjeros** (menos compra de coches, supermercado, hostelería fuera de temporada turística, etc.). Todo esto podría redundar en un **impacto negativo en el PIB regional** y en **ingresos fiscales perdidos por otras vías** (IVA de consumo, impuestos locales como IBI que estos propietarios pagan, etc.). Paradójicamente, el afán de recaudar con el 100% podría resultar en **recaudación nula o muy baja** si casi nadie realiza operaciones sujetas al impuesto. Como apuntó un analista, la medida puede ser más **simbólica que efectiva fiscalmente**, ya que los extranjeros extracomunitarios representan alrededor del **3% del mercado** inmobiliario en número de operaciones, aunque concentrado en inmuebles caros ⁵³ . Si ese 3% se esfuma, la recaudación por el nuevo impuesto sería mínima (lo que sugiere que el objetivo del Gobierno no es tanto recaudar sino desincentivar). Sin embargo, el **daño colateral económico** podría superar con creces cualquier beneficio en accesibilidad de vivienda, sobre todo porque las casas que compran los extranjeros suelen ser de alto nivel o en zonas turísticas, **difícilmente transformables en vivienda asequible para locales** ⁵⁴ .

Posibles respuestas de los inversores extranjeros: Ante un entorno hostil, los inversores podrían optar por **destinos alternativos**. Países competidores en atraer jubilados o teletrabajadores (Portugal, Grecia, algunos países del Este) podrían captar la demanda que España rechace. España perdería competitividad en el sector residencial internacional. Los británicos, que son tradicionalmente los mayores compradores extranjeros en España (9,5% de todas las transacciones de extranjeros en 2023 ⁵⁵), tras el Brexit pasarían a ser sujetos al impuesto; muchos podrían reorientarse a Portugal o simplemente renunciar a comprar (quizá alquilar). Esa pérdida de confianza podría ser duradera, incluso si la medida luego se revocase. También existe la preocupación de que esta política abra la puerta a otras cargas futuras: como señaló un abogado británico, **la mera introducción de un impuesto tan draconiano sugiere la posibilidad de nuevos impuestos a propietarios extranjeros ya establecidos**, generando inquietud en esa comunidad ⁵⁶ . Esto podría llevar a algunos extranjeros actuales a **vender sus propiedades** ante el temor de futuras penalizaciones, aumentando la oferta de viviendas de lujo en venta y presionando aún más los precios a la baja en ese segmento.

Reacción de los mercados y reputación jurídica: En términos jurídicos, la aprobación de la medida enviaría una señal de **incertidumbre regulatoria**. España podría ser vista como un país dispuesto a romper la baraja legal (incluso enfrentándose a la UE) por objetivos políticos internos. Eso afectaría la **confianza de inversores internacionales más allá del sector inmobiliario**. Por ejemplo, fondos de inversión o empresas extranjeras podrían percibir un riesgo político creciente (hoy son las viviendas, ¿mañana podrían ser otros activos gravados excepcionalmente?). La **seguridad jurídica** es un factor clave en las decisiones de inversión; una medida percibida como arbitraria o populista erosiona esa

seguridad. Analistas ya advierten que, de aprobarse, sería “*por el bien de nuestra reputación internacional en estabilidad jurídica*” que **finalmente no se implementase** ⁵⁷ . En otras palabras, España arriesga su **imagen de país fiable** si consume un impuesto posiblemente inconstitucional e incompatible con la UE.

Posibles litigios y responsabilidades jurídicas: Como se expuso, cabría esperar **múltiples litigios:** recursos en el TC por la oposición política (lo que podría suspender cautelarmente la ley si lo interponen más de 50 diputados o senadores), reclamaciones de los afectados en tribunales contenciosos invocando derecho de la UE (con probable cuestión prejudicial al TJUE), e incluso **demandas internacionales de arbitraje**. Todo ello implicaría **costes legales** para el Estado y la posibilidad de tener que devolver lo cobrado con intereses si la norma es anulada (ya sea por el TC o TJUE). No es desdeñable que, de declararse contrario al derecho de la UE, España tuviera que indemnizar a inversores perjudicados o enfrentarse a multas de la Comisión por incumplimiento. Por tanto, jurídicamente las consecuencias pueden ser **boomerang**: una ley pensada para proteger un interés (vivienda asequible) acaba generando una maraña de responsabilidades y tener que **deshacer entuertos jurídicos** pocos años después.

Efecto en la crisis de vivienda (¿solución o placebo?): Económicamente, también es pertinente preguntar si la medida lograría su objetivo declarado (hacer más asequible la vivienda). Dado que la proporción de compras extracomunitarias es pequeña a nivel nacional (3-4%), muchos economistas dudan que tenga un efecto apreciable en los precios generales ⁵⁸ ⁵⁹ . Podría aliviar la presión en ciertos enclaves muy concretos (algunas islas o costas saturadas de segunda residencia), pero **no soluciona problemas en grandes ciudades** como Madrid o Barcelona donde la incidencia de extranjeros extracomunitarios en las compras es baja (en Madrid solo 6,3% de compras por extranjeros en 2023 ⁶⁰). En esas urbes, la vivienda sigue cara por factores estructurales (falta de oferta, alquiler turístico, fondos inmobiliarios, etc.) que este impuesto no toca. En resumen, existe el riesgo de que sea **económicamente ineficaz** para lo que pretende (pinchar burbujas locales), a la vez que **jurídicamente problemática y económicamente dañina** en otros aspectos. Algunos observadores la califican de “*medida de alto valor simbólico pero de dudosa eficacia*” ⁵⁸ .

Conclusión de consecuencias: En balance, las **consecuencias de aplicar el impuesto serían negativas en varios frentes:** contracción de inversión y actividad en ciertas regiones, posible caída de valor de ciertos inmuebles (afectando también a españoles propietarios de viviendas de lujo que verían menos demanda), tensión diplomática y litigios internacionales, y un beneficio discutible en términos de acceso a la vivienda para los locales. España podría incluso experimentar un **retroceso en su posicionamiento inmobiliario internacional** (perdiendo el estatus de lugar deseable para invertir/jubilarse). Por ello, muchos consideran la medida **más política que práctica**, quizá destinada a no llegar a aplicarse plenamente.

Conclusión general: La viabilidad de que el Gobierno imponga un impuesto de hasta el 100% a extranjeros por comprar vivienda es **extraordinariamente limitada**. **Constitucionalmente**, afronta obstáculos por igualdad y posible confiscación ¹¹ ²⁵ . **Fiscalmente**, rompe esquemas habituales y principios de justicia tributaria. **En la UE**, choca con libertades fundamentales y jurisprudencia consolidada ²⁵ ¹⁴ . **Internacionalmente**, expone a España a reclamaciones bajo tratados. **Políticamente**, carece de un apoyo claro y su tramitación es incierta ⁴¹ ³³ . **Económicamente**, arriesga más perjuicios que beneficios (salvo enviar una señal política contra la especulación). En palabras de un fiscalista: “*Gravar al 100% algo traspasa todas las fronteras de la lógica*” y resulta **confiscatorio y antijurídico** ²⁵ . Todo indica que, de intentarse, la medida terminaría frenada ya sea en las Cortes, o posteriormente en los tribunales nacionales o europeos, con consecuencias no deseadas. En definitiva, **la medida tal cual se plantea no parece viable ni sostenible** en el marco

jurídico-político actual de España, más allá de su valor declarativo o simbólico en el debate sobre vivienda.

Fuentes: Se han consultado disposiciones constitucionales y comunitarias pertinentes, informes de expertos fiscales, jurisprudencia (Tribunal Constitucional y Tribunal de Justicia de la UE), así como análisis doctrinales y noticias recientes en prensa económica y general sobre la propuesta ⁹ ²⁵ ¹⁴ ¹¹. Estos respaldan la evaluación crítica expuesta, evidenciando las numerosas trabas que enfrenta una iniciativa de estas características.

¹ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁶ ¹⁷ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ⁵³ ⁵⁴ Los extranjeros podrán esquivar el nuevo impuesto a la vivienda si compran directamente al promotor | Economía | EL PAÍS

<https://elpais.com/economia/2025-05-28/los-extranjeros-podran-esquivar-el-nuevo-impuesto-a-la-vivienda-si-compran-directamente-al-promotor.html>

² ¹⁹ ³¹ ³² ⁵¹ ⁵² ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ Dudas sobre el impuesto del 100% a compras inmobiliarias de extranjeros en España - SWI swissinfo.ch

<https://www.swissinfo.ch/spa/dudas-sobre-el-impuesto-del-100%25-a-compras-inmobiliarias-de-extranjeros-en-espa%C3%B1a/88740497>

³ ⁸ ⁹ ¹⁰ No confiscatoriedad

<https://www.ultimahora.es/noticias/economico/2023/11/17/2051925/confiscatoriedad.html>

⁴ ³⁶ ³⁷ ⁴⁰ ⁴¹ ⁵⁰ España planea un impuesto del 100% para algunos extranjeros que compren casa: ¿qué tan viable es?

<https://www.bloomberglinea.com/mundo/espana-planea-un-impuesto-del-100-para-algunos-extranjeros-que-compren-casa-que-tan-viable-es/>

⁵ ⁶ ⁷ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁸ ²⁵ ²⁶ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³³ ⁴⁹ ⁵⁷ España se arriesga a un varapalo legal si el Gobierno lanza un impuesto a extranjeros

https://www.elconfidencial.com/economia/2025-05-23/impuesto-extranjeros-medidas-vivienda-alquiler_4135188/

²⁷ ¿Quiere mudarse a España? Cuidado con el nuevo impuesto sobre ...

<https://es.euronews.com/viajes/2025/01/18/quiere-mudarse-a-espana-cuidado-con-el-nuevo-impuesto-sobre-la-propiedad>

³⁴ España evalúa impuesto a la compra de viviendas por parte de ...

<https://dfsud.com/america/espana-evalua-impuesto-a-la-compra-de-viviendas-por-parte-de>

³⁵ [PDF] Del sueño solar de España a la pesadilla Legal - No al TTIP

https://www.noalttip.org/wp-content/uploads/2021/10/TNI_Del-suen%C3%83o-solar-de-Espan%C3%83a_online-version.pdf

³⁸ ³⁹ ⁴⁴ ⁴⁵ Tibia acogida entre sus aliados a la nueva ley de vivienda del PSOE | España | EL PAÍS

<https://elpais.com/espana/2025-05-23/sumar-y-podemos-cargan-contralos-regalos-fiscales-a-los-rentistas-de-la-ley-de-vivienda-del-psoe.html>

⁴² ⁴³ ⁴⁶ ⁴⁸ PP y Vox rechazan en las Cortes Generales limitar la compra de viviendas a extranjeros en Baleares y Canarias

<https://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-vox-rechazan-cortes-generales-limitar-compra-viviendas-extranjeros-baleares-canarias-20250506130501.html>

⁴⁷ El PP y Vox rechazan el plan de vivienda de Sánchez por generar ...

<https://www.cronista.com/espana/politica-es/el-pp-y-vox-rechazan-el-plan-de-vivienda-de-sanchez-por-generar-aumentos-con-sus-medidas-intervencionistas/>